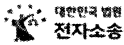


VI. 나의 사건관리

1. 진행중 사건 / 확정된 사건

‘전자소송 홈페이지 > 나의 전자소송 > 나의 사건관리’에서는 사건을 진행중 사건 / 확정된 사건 / 관심사건보관함으로 분류하여 관리할 수 있으며, 진행중이던 사건이 종국되고 이후 담당재판부에서 확정일을 입력하면 진행중 사건에서 확정된 사건으로 변경되도록 시스템이 구현되어 있다.

나의전자소송 > 나의사건관리 화면



나의전자소송

- 나의사건현황
- 나의사건관리**
- 작성중서류
- 알림서비스
- 전자소송사건등록
- 사실조회화신
- 문서송부서 확인
- 서중 인부(문서송부)

로그아웃 | 나의정보관리 | 사이트맵 | ENGLISH | 회원로그인 | 고객센터

서류제출 | 송달문서확인 | 열람/발급 | 납부/환급 | **나의전자소송** | 전체메뉴보기

나의사건관리 > 나의전자소송 > 나의사건관리

① 회면도움말 | ② 나의메뉴추가 | ③ 출력

진행중사건 | 확정된사건 | 관심사건보관함

제3채우자 | 상담의견교환 | 재판일정

소송유형: 민사 | **법원** | 테스트법원

접수일자: ☐ ~ ☐ 오늘 | 3일 | 1주일 | 1개월

당사자명

사건번호: 2014 - 가단

정렬순서 | 접수일자 | **법원** | 사건번호

조회

엑셀로 저장

※민사의 경우 분안사건만 기밀정보가 표시됩니다.

법원	사건번호	재판부	접수일자	원고	피고	기일시간	기일장소	메뉴
테스트법원	2014가1	제2파산단독	2014.10.17	복정화 외 3명	홍길동			이동 ▼
테스트법원	2014가소268	소액5단독	2014.10.14	류수인	나피고			이동 ▼
테스트법원	2014가소251	민사2단독	2014.10.14	복정화	나피고			이동 ▼
테스트법원	2014가단506	미배당	2014.09.06	복정화	이하나			이동 ▼
테스트법원	2014가구3	미배당	2014.08.14	복정화				이동 ▼
테스트법원	2014가단505	1단독	2014.08.05	복정화	박채우			이동 ▼
테스트법원	2014가단503	미배당	2014.07.31	복정화	김채우			이동 ▼
테스트법원	2014가소190	미배당	2014.06.19	복정화	김피고			이동 ▼
테스트법원	2014가단502	미배당	2014.06.17	복정화	대한민국			이동 ▼
테스트법원	2014가단500	미배당	2014.05.01	이이	이채우			이동 ▼

전체 57 건 (1/6)

1 2 3 4 5 6

10개씩 보기 ▼

따라서 사건이 종국되었더라도 아직 확정이 안되었거나, 확정이 되었더라도 담당재판부에서 확정일을 입력하지 않은 경우에는 진행중 사건으로 계속 남아 있게 되며, 이후 담당재판부에서 확정일을 입력하여야 확정된 사건에서 조회가 된다.

- 65 -

이는 사건의 종국만으로는 사건이 완전히 끝났다고 볼 수 없고, 더 이상 다룰 수 없는 상태, 즉 확정이 되어야 최종적으로 사건이 완료되었다고 볼 수 있기 때문에 확정일 입력을 기준으로 진행중 사건과 확정된 사건을 구분할 수 있게 하였던 것이나, 신청 사건이나 재배당, 재정합의결정 등과 같이 재판부에서 확정일 입력이 불가능한 사건의 경우 실제로 사건은 완료되었으나 계속하여 진행중 사건으로 남아 있게 된다.

또한 1심을 대리하여 진행하였고 상소심은 다른 대리인이 진행하고 있으나 상소심 사건이 아직 확정되지 않은 경우에도 1심 사건 대리인의 진행중 사건에 계속하여 조회가 되며 상소심 사건이 확정된 후에야 확정된 사건으로 변경된다.

이렇게 재판부에서 확정일 입력이 불가능한 사건(신청사건, 재배당, 재정합의결정 등으로 종결된 사건 등)이나 아직 확정되지 않은 사건(사건이 상소된 경우 등)으로 진행중 사건에 계속하여 남아 있는 사건이라도 특별한 사유가 없는 한 사용자가 임의로 삭제할 수 없으며, 다만 회원탈퇴와 관련하여 진행중 사건이 남아 있으면 회원탈퇴가 안 되는 경우가 있으므로 이때에는 사용자가 법원 사용자지원센터 02-3480-1715(평일 9시~18시)로 문의하면 확인 후 진행중 사건에서 제외되도록 처리하고 있다.

또한 담당재판부에서 확정일을 입력하였음에도 진행중 사건에 계속하여 남아 있는 사건의 경우도 법원 사용자지원센터 02-3480-1715(평일 9시~18시)로 문의하면 확인 후 확정일자를 등록하여 진행중 사건에서 제외되도록 처리하고 있다.

법원에서는 전자소송 홈페이지 나의 사건관리에서 종결된 사건이 진행중 사건으로 계속하여 조회되고 있는 문제점에 대하여 숙지하고 있으며, 향후 ‘나의 사건관리’ 메뉴에 ‘완료사건보관함(가칭)’을 신설하여 ‘진행중 사건’이나 ‘확정된 사건’ 중 업무처리가 종결된 사건들에 대해 사용자가 스스로 그 목록에서 ‘완료사건보관함(가칭)’으로 이동시켜 사건을 관리할 수 있도록 시스템을 개선할 예정이다.

2. 전자소송 홈페이지에서 대리인의 진행중 사건에 조회되고 있는 사건을 삭제하는 방법

대리인의 진행중 사건에서 조회되는 사건은 기본적으로 재판부에서 대리인 정보를 삭제하거나 사임등의 처리를 하면 대리인의 진행중 사건에서도 삭제가 되고, 종국된 사건의 경우 재판부에서 확정일을 입력하면 진행중 사건에서 확정된 사건으로 이동이 되도록 시스템이 구현되어 있다.

가. 대리인에 대한 사임처리를 하였는데도 진행중 사건에 남아 있는 경우

- ▣ 사임의 경우 담당 재판부에서 해당 대리인을 사임처리하면 원칙적으로 대리인의 진행중 사건에서 삭제가 된다.
- ▣ 간혹 서버간의 처리 문제로 재판사무 내부에서는 사임 처리되었으나 전자제출 시스템에서는 삭제처리가 되지 않은 건이 존재하는 경우가 있다.

처 리 방 법

❖ 처리방법

- 이 경우는 재판부에서 별도로 조치를 취할 것이 없으며, 대리인이 직접 법원 사용자지원센터 02-3480-1715(평일 9시~18시)로 연락하여 이에 대한 처리를 요청하면 진행중 사건에서 삭제가 되도록 처리를 도와주고 있다.

나. 사건이 종국되었음에도 진행중 사건에 계속해서 조회가 되는 경우

1) 신청사건이나 재배당, 재정합의결정 등 재판부에서 확정일 입력이 불가능한 사건의 경우

- ▣ 현재 신청사건이나, 재배당, 재정합의결정 등으로 종국된 사건의 경우 실제로 사건은 완료되었으나 재판부에서 확정일을 입력할 수 없어 진행중 사건에 계속하여 조회가 되고 있다. 이는 원칙적으로 삭제할 수 없으나 회원탈퇴시 진행중 사건이 남아 있으면 탈퇴가 안되므로 이런 사유로 재판부에 진행중 사건을 삭제해 줄 것을 요청

해 오는 경우가 있다.

처 리 방 법

❖ 처리방법

- 재판부에서는 별도로 조치를 취할 것이 없으며, 대리인이 직접 법원 사용자지원센터 02-3480-1715(평일 9시~18시)로 연락하여 이에 대한 처리를 요청하면 진행중 사건에서 삭제가 되도록 처리를 도와주고 있다.

2) 사건이 상소되어 다른 대리인이 진행하고 있으나 1심 대리인의 진행중 사건에 원심사건이 계속하여 남아 있는 경우

- 1심을 A가 대리하여 진행하였고 상소심은 B가 대리하고 있으나 상소심 사건이 아직 확정되지 않은 경우 A의 진행중 사건에 원심사건이 계속하여 조회가 된다. 이 경우 A대리인 입장에서는 본인이 대리한 사건이 종결되었으므로 진행중 사건에서 제외해 달라고 요청할 수 있으나, 원칙적으로는 삭제할 수 없으며 다만 A대리인이 회원탈퇴를 원할 경우 진행중 사건이 남아 있으면 탈퇴가 안되므로 다음과 같이 처리할 수 있다.

처 리 방 법

❖ 처리방법

- 재판부에서는 별도로 조치를 취할 것이 없으며, 대리인이 직접 법원 사용자지원센터 02-3480-1715(평일 9시~18시)로 연락하여 이에 대한 처리를 요청하면 진행중 사건에서 삭제가 되도록 처리를 도와주고 있다.

3) 재판부에서 확정일을 입력하였으나 계속하여 진행중 사건으로 뜨는 경우

처 리 방 법

❖ 처리방법

- 담당재판부에서 확정일을 입력하였음에도 진행중 사건에 계속하여 남아 있는 사건의 경우에는 대리인이 직접 법원 사용자지원센터 02-3480-1715(평일 9시~18시)로 문의하면 확인 후 확정일자 등록하여 '진행중 사건'에서 제외되도록 처리해 주고 있다.

3. 대리인 사건등록시 상대방 대리인으로 잘못 등록된 경우 처리 방법

가. 대리인이 전자소송 홈페이지에서 전자소송사건등록만 하고 별도의 서류를 제출하지 않은 경우

- ▣ 전자소송 홈페이지 '나의전자소송' → '전자소송사건등록'에서 당사자를 잘못 선택하여 상대방 대리인으로 잘못 등록된 경우 이를 전자소송 홈페이지에서 수정할 수 없고, 다만 사건등록 후 전자적으로 서류를 제출하지 않았다면 법원 사용자 지원센터 (02-3480-1715)로 전화하여 등록한 사건번호와 전자소송 회원정보를 알려주면 잘못 등록된 사건을 삭제할 수 있도록 도움을 주고 있다.
- ▣ 잘못 등록된 사건을 삭제한 후에는 '나의전자소송' → '전자소송사건등록'에서 다시 사건을 등록하신 후 사건을 진행하면 된다.

나. 대리인이 전자소송 홈페이지에서 전자소송사건등록을 하고 소송위임장 등의 문서를 전자적으로 제출한 경우

- ▣ 만일 대리인 등록을 잘못된 후 잘못 등록된 대리인 자격으로 서류를 제출하였다면 사용자가 담당재판부에 문의하여 대리인 정보와 제출된 문건에 대한 정보를 수정해 줄 것을 요청할 수 있다.
- ▣ 이 경우 담당 재판부에서는 먼저 잘못 등록된 대리인으로 정보를 입력한 후 다시 원래 대리하고자 하는 당사자의 대리인으로 정보를 수정하여 주면, 이후의 절차는 원래 대리하고자 하는 당사자의 대리인으로 정상적인 진행이 가능하게 된다.

사 례 모 음

CASE 1. 진행중사건 관련

신청사건 및 사전처분 사건이 이미 종결되고 본안마저 종결된지 한참 지나도록 해당 신청사건이나 사전처분 사건이 그대로 현재 진행중인 사건 목록에서 조회가 됩니다. 왜 그런가요?

A. 현재 전자소송 홈페이지 '나의 사건현황'이나 '나의 사건관리'에서는 사건을 '진행중 사건', '확정된 사건', '관심사건 보관함'으로 분류하여 관리할 수 있으며, 진행중이던 사건이 종국되고 이후 담당재판부에서 확정일을 입력하면 '진행중 사건'에서 '확정된 사건'으로 변경되도록 시스템이 구현되어 있습니다.

따라서 사건이 종국되었더라도 아직 확정이 안되었거나, 확정이 되었더라도 담당재판부에서 확정일을 입력하지 않은 경우에는 전자소송 홈페이지 '나의 사건관리'에서 '진행중 사건'으로 계속 남아 있게 되며, 이후 담당재판부에서 확정일을 입력하여야 '확정된 사건'에서 조회가 됩니다.

이는 사건의 종국만으로는 사건이 완전히 끝났다고 볼 수 없고, 더 이상 다룰 수 없는 상태, 즉 확정이 되어야 최종적으로 사건이 완료되었다고 볼 수 있기 때문에 '확정일 입력'을 기준으로 '진행중 사건'과 '확정된 사건'을 구분할 수 있게 하였던 것이나, 신청 사건이나 재배당, 재정합의결정 등과 같이 재판부에서 확정일 입력이 불가능한 사건의 경우 실제로 사건은 완료되었으나 계속하여 '진행중 사건'으로 남아 있게 되어 개선의 여지가 있어 보입니다.

이렇게 재판부에서 확정일 입력이 불가능한 사건(신청사건, 재배당, 재정합의결정 등으로 종국된 사건 등)으로 진행중 사건에 계속하여 남아 있는 사건이라도 특별한 사유가 없는 한 임의로 삭제할 수 없으며, 다만 회원탈퇴와 관련하여 진행중 사건이 남아 있으면 회원탈퇴가 안되는 경우가 있으므로 이때에는 법원 사용자지원센터 02-3480-1715(평일 9시~18시)로 문의하시면 확인 후 '진행중 사건'에서 제외되도록 처리해드리고 있습니다.

또한 담당재판부에서 확정일을 입력하였음에도 진행중 사건에 계속하여 남아 있는 사건의 경우도 법원 사용자지원센터 02-3480-1715(평일 9시~18시)로 문의하시면 확인 후 확정일자를 등록하여 '진행중 사건'에서 제외되도록 처리해드리고 있음을 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.

CASE 2. 나의사건관리 관련

관심사건보관함에 관심있는 사건을 등록하던 중 경매사건을 등록하려고 하니 검색이 안됩니다. 왜 그런가요?



전자소송 홈페이지 '나의 사건관리'에서 제공하는 '관심사건보관함'은 '대한민국 법원 홈페이지(<http://www.scourt.go.kr>)'의 '나의 사건검색'에서 제공하는 사건을 조회할 수 있게 해 주는 것으로 대한민국 법원 홈페이지에서 제공하지 않는 사건의 경우 관심사건으로 등록할 수 없게 됩니다.

부동산 및 동산 경매사건의 경우 '법원경매정보 홈페이지(<http://www.courtauction.go.kr>)'에서만 사건을 조회하고 관심물건으로 등록하실 수 있음을 알려드립니다.

VII. 서류제출

1. 개요

당사자는 사용자등록을 한 다음 ‘전자소송 홈페이지 > 서류제출’ 메뉴에서 소송서류를 전자적으로 제출할 수 있다. 전자소송 동의를 한 당사자는 소송서류를 전자문서로 제출할 의무가 있고(법 제8조, 규칙 제12조 제1항), 이는 전자소송의무자도 마찬가지이며(규칙 제9조), 만일 이를 위반한 경우에는 그 서류는 제출되지 아니한 것으로 본다(규칙 제12조 제2항).

가. 전자적 제출을 할 수 있는 주체

- 1) 당사자, 소송대리인, 제3의 소송담당(파산관재인, 상속재산관리인 등)(법 제5조 제1항)
- 2) 참가인 등 준당사자 유형(규칙 제3조 1~4호)

분류	세부종류	규칙 제3조
참가인 등 준당사자 유형 (지속적 관여)	법 제3조 각 호의 법률에 따른 참가인 (보조참가인, 독립당사자참가인, 승계참가인, 인수참가인, 공동소송참가인 등)	1호
	회생·파산사건의 채무자 중 신청인이 아닌 자 회생사건·파산사건·개인회생사건 및 국제도산사건의 채무자 중 신청인이 아닌 자	1의2호
	법정대리인	2호
	특별대리인	3호
	사건본인	4호

3) 사건·절차관계인 유형(규칙 제3조 5~11호)